يعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر فان انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف والمراد ببطلانها بالحجر للسفه (حيث اعتبر) لها (الرشد) بان كان في شئ لا يتصرف في مثله السفيه أما ان كانت في شئ يسير يتصرف في مثله السفيه بدون اذن وليه أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة أو في تملك مباح كاستسقاء ماء واحتطاب فانها تصح (وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه) الفسق فقط (كايجاب النكاح) نظر وجه على أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله (و) تبطل الوكالة أيضا (بفلس موكل فيما حجر عليه فيه) بان كانت الوكالة في اعيان ماله لانقطاع تصرفه فيه (و) تبطل الوكالة أيضا (بردته) أي الموكل لامتناعه من التصرف في ماله مادام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل الا فيما ينافيها (و) تبطل الوكالة أيضا (بتدبيره) أي تدبير السيد (أو كتابته قنا وكل في عتقه) لدلالة ذلك على الرجوع عن الوكالة في العتق (و) تبطل الوكالة أيضا (بوطئه) أي الموكل لا قبلته (زوجة وكل في طلاقها) لدلالة وطئه على رغبته فيها واختياره امساكها وكذلك لو وطئها بعد طلاقها رجعيا كان ارتجاعا لها (و) تبطل الوكالة أيضا (بما يدل على الرجوع من أحدهما) أي الوكيل والموكل ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما اذا قبل الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان قد وكله انسان في شرائه فان قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة الاولى في شرائه (وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له) أي للوكيل (ولو لم يعلم) كشريك ومضارب لا مودع (ويكون ما بيده بعد العزل امانة) لا يضمنه اذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف واما ما تلف بتصرفه فيضمنه وكذلك عقود الامانات كلها كالوديعة والرهن اذا انفسخت أو انفسخت

*(فصل * وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل أو) بانقص (عن ما قدره له موكله أو اشترى بازيد) من ثمن المثل (أو باكثر مما قدره له صح) البيع والشراء (وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد) عن مقدره ومالا يتغابن بمثله عادة كان يعطى لوكيله ثوبا بثمن مثله مائة درهم ليبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين والحال ان مثل الثوب قد يبيعه غيره بخمسة وتسعين درهما فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة فلو ان الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيأ لان التحرز عن مثل هذا عسير لكنه لو باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار وهو عشرون من مائة فيضمن جميع هذا النقص (و) من قال لوكيله عن شئ (بعه لزيد فباعه لغيره) أي غير زيد (لم يصح) البيع قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أو لم يقدره لانه قد يكون له غرض في تمليكه اياه دون غيره (ومن أمر) من قبل مالك (بدفع شئ) كثوب (الى) قصار أو خياط (معين) بتعيين الآمر (ليصنعه) بان يقصره ويخيطه (فدفع) المأمور الثوب الى من امر بدفعه له (ونسيه) فضاع الثوب (لم يضمن) لانه انما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط (وان أطلق المالك) الاذن بان دفعه اليه وقال ادفعه الى من يقصره أو يخيطه (فدفعه) الوكيل (الى من) أي الى انسان (لا يعرفه) أي لا يعرف عينه كما لو ناوله اياه من وراء سترة ولا يعرف اسمه بان لم يسأل عنه ولا دكانه بأن دفعه بمحل غير دكانه ولم يسأل عنه فضاع الثوب (ضمنه) الوكيل لتفريطه (والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) لانه نائب للمالك في اليد